

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/3224

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 31, אחרי פסקה (5) יבוא :
- "(6) מכירת תכשיר רשום מציל חיים, כפי שקבע שר האוצר, בהסכמת שר הבריאות, בצו, למעט תכשיר רשום הכלול בסל שירותי הבריאות; בפסקה זו –
- "סל שירותי הבריאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994²;
- "תכשיר רשום" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981³ (להלן – פקודת הרוקחים), שנמכר בבית מרקחת, בית מסחר לתרופות או מוסד מוכר כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת הרוקחים."
2. צווים ראשונים. צווים ראשונים כאמור בסעיף 31(6) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יפורסמו לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

דבר ה ס ב ר

המדינה נוהגת בכל שנה להגדיל את תקציב סל שירותי הבריאות, לפי המלצה של ועדה ציבורית שדנה אילו טיפולים ותרופות נוספות יוכנסו לסל הבריאות. ברי הוא כי המדינה, לו יכלה, הייתה מכלילה בסל שירותי הבריאות את כל התרופות והשירותים המתבקשים לצורך בריאותם של האזרחים. חולים רבים נאלצים לרכוש על חשבונם תרופות יקרות שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות, כאשר לעיתים מדובר בתרופות מצילות חיים. על תרופות מוטל מס ערך מוסף, כפי שמוטל על מרבית המוצרים והשירותים.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

הצעת חוק זו נועדה להקל ולו במעט על חולים אלו, אשר נאלצים להוציא כספים רבים למען מטרה אחת ויחידה שהיא הזכות לחיים ומציעה כי על תרופות מצילות חיים שאינן בסל הבריאות לא יוטל מס ערך מוסף. לשם כך מוצע כי שר האוצר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע את זהות התרופות מצילות החיים. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3397) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/955), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/1904) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1962). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3471 ; פ/25/954). הצעת החוק זהה לפ/25/954 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)